ATA DA TERCEIRA AUDIÊNCIA DA ARBITRAGEM CAA Nº 18-2024 ENTRE GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO E SANEJA

Data: 03/11/2026

Procedimento: Arbitragem CAA nº 18-2024, Câmara de Arbitragem do Atlântico

Requerente: Garças Ambiental Saneamento (Concessionária)

Requerida: Saneja (Poder Concedente)

Equipe pericial: consórcio formado pela IEDA (engenharia) e pela Braga Simões (auditoria financeira)

Pauta: resultado preliminar da perícia conjunta de engenharia e econômico-financeira, manifestações das partes e encaminhamentos da instrução

Às 19h do dia 3 de novembro de 2026, reuniram-se por meio de plataforma de videoconferência: pelo Tribunal Arbitral, a Presidente, Dra. Helena Vasconcelos Prado, e os coárbitros Otávio Bittencourt Salles e Ricardo Nogueira Furtado; pela Secretaria-Geral da Câmara de Arbitragem do Atlântico, Andressa Ka Yan Ng; pela equipe pericial, o senhor Carlos Frederico de A. Ferreira, representante da perícia conjunta; pela Requerente, Garças Ambiental Saneamento, o senhor Luiz Antonio Oliveira Junior, na qualidade de representante, o patrono Marcelo Maciel e a assistente técnica Malú Salem; e, pela Requerida, Saneja, o senhor Lucas Prates, na qualidade de representante.

A audiência teve como finalidade a apresentação do resultado preliminar da perícia conjunta de engenharia e econômico-financeira, as manifestações das partes sobre esse resultado e a definição dos encaminhamentos para o prosseguimento da instrução. A equipe pericial havia enviado o relatório preliminar, com o memorial de cálculo, no dia 2 de novembro de 2026.

Abertura e organização da audiência

A Secretária-Geral declarou aberta a terceira audiência e registrou o recebimento, pelo Tribunal, da documentação encaminhada pela equipe pericial, esclarecendo que as

conclusões serão examinadas em conjunto com as manifestações das partes e os demais elementos dos autos, sujeitas aos esclarecimentos e às complementações da fase pericial. Conforme a Ordem Processual nº 1, informou a organização da sessão: 60 minutos para a equipe pericial, compartilhados entre os responsáveis pelas especialidades; intervalo de 15 minutos; 30 minutos para cada parte, começando pela Requerente, para críticas, observações e pedidos de esclarecimento, compartilhados entre patronos e assistentes técnicos; e 15 minutos para o Tribunal fazer seus esclarecimentos, podendo perguntas adicionais utilizar a reserva operacional, observado o horário de encerramento. O Tribunal solicitou que a exposição pericial destacasse, por evento e por especialidade, os métodos, as fontes documentais, as premissas, os resultados e as limitações, observada a ata de missão aprovada e as determinações do Tribunal, e identificasse as questões pendentes de documentação, verificação ou cálculo complementar, com seus efeitos sobre as conclusões preliminares.

Resultado preliminar da perícia

O senhor Carlos Frederico de A. Ferreira informou que o relatório preliminar enviado na véspera detalha o memorial de cálculo, as premissas e as lacunas, e que a exposição percorreria os eventos da ata de missão pericial, a construção dos valores e os pontos que ainda dependem de esclarecimento. Fez a ressalva de leitura de que os números têm graus diferentes de sustentação: há cálculos cuja reprodução foi conferida, efeitos que dependem de premissa expressa e questões que exigem documentação, a ser obtida em diligências complementares. Explicou que reexecutar o modelo significa refazer suas operações com os dados e parâmetros identificados, o que não atesta a qualidade da evidência que os alimenta, e que a planilha permite simular cenários por meio de chaves, sem que o cenário represente conclusão sobre matérias de interpretação contratual, alocação de risco ou prescrição, reservadas ao Tribunal.

Quanto ao alcance da missão, informou que o evento 2 ficou fora dela e, por isso, não integra os resultados, e que os documentos sobre as elevatórias só são usados para compreender a disponibilidade física de outro sistema, sem criar apuração autônoma. Os eventos 3, 4 e 5 estão com julgamento diferido, e a memória apresenta seus efeitos sob hipóteses que precisam ser consideradas expressamente. No evento 6, o reconhecimento

é parcial e a separação entre o custo causado pelo atraso e o encargo próprio da Concessionária é o elemento central da quantificação. O pedido de referência, com tributos e com o evento 2, alcança R$ 146,12 milhões; excluído o evento 2, passa a R$ 134,86 milhões com tributos e R$ 119,01 milhões antes dos tributos, base adotada para a exposição, na referência de 30 de setembro de 2026.

Quanto ao método, o perito explicou que a quantificação compara a situação com o evento e a situação esperada sem ele, o contrafactual. Nos eventos de receita, como os eventos 1 e 3, a perda líquida resulta da receita frustrada e dos custos que a operação deixou de incorrer, avaliados simultaneamente. Nos eventos de custo e investimento, isola-se a despesa incremental atribuível ao evento, comparada ao cenário de cumprimento tempestivo, o que é especialmente relevante no evento 6. Os efeitos posteriores à data de referência são apresentados em valor presente, em coluna própria. Como parâmetros comuns, indicou a referência financeira de 30 de setembro de 2026; a taxa de 11,8%, composta pela TRLP média de 2026, de 7,8%, acrescida de quatro pontos percentuais, tratada como hipótese de trabalho vinculada à cláusula 16.7; a distinção entre atualização monetária, por índice de preços, e atualização financeira, pela taxa; o IPC projetado de cerca de 5,47% ao ano; e o indicador de desempenho operacional (IDO) médio de 0,959 nas projeções. Informou que há aba própria para separar o observado do estimado em 2026 e que alguns dados operacionais da base derivam de fórmula e não de medição por unidade.

Sobre as verificações, informou que, nos eventos 3, 4, 5 e 6, os valores recalculados coincidem com os do pedido, ressalvadas diferenças residuais de precisão, e que, no evento 1, a base já incorpora a franquia de 12 meses e a correção da janela do SES Centro. A aba de verificações reúne conferências de séries, fatores financeiros, quantidade de solicitações de serviço, decomposição do consumo de energia e o teste de valor presente líquido nulo do modelo de origem, ressalvando que a elegibilidade das parcelas continua exigindo análise própria. No quadro geral, antes de tributos, sem o evento 2 e na referência de setembro de 2026, apresentou: evento 1, de R$ 33,7 milhões para R$ 28,27 milhões, sendo R$ 20,03 milhões de efeitos realizados e R$ 8,24 milhões de projeção futura condicional; evento 3, R$ 22,81 milhões; evento 4, R$ 2,23 milhões; evento 5, R$

17,38 milhões; e evento 6, R$ 42,90 milhões. O total reexecutado é de R$ 113,59 milhões, dos quais R$ 90,44 milhões de efeitos realizados e R$ 23,15 milhões de efeitos futuros em valor presente, de modo que cerca de um quinto do total depende de projeções. Ressalvou que o total é uma referência de leitura do modelo e não um valor conclusivo.

No evento 1, o perito informou que o Anexo 4 previa 20.650 ligações, distribuídas entre Centro (3.300), JVN (9.200), Pontal (1.650) e Lagoa Rasa (6.500). No cadastro de 2026 permanecem pendentes 1.338 em JVN, 83 em Pontal e 2.850 em Lagoa Rasa, com disponibilização de 100% no Centro, cerca de 85% em JVN, cerca de 95% em Pontal e cerca de 56% em Lagoa Rasa. Distinguiu cinco estados da ligação, a saber, previsão contratual, existência de rede, capacidade de tratamento, adesão do usuário e ativação comercial, observando que a ausência de faturamento pode decorrer de qualquer deles. Das 1.338 pendências de JVN, o cadastro aponta 924 sem rede executada e 414 em processamento cadastral, estas últimas integrantes do componente E1B, cuja análise depende de saber se a infraestrutura já permitia a ativação e quando, em especial em relação ao terceiro aditivo. Indicou que relações individualizadas e registros comerciais permitiriam separar o impedimento físico da demora cadastral.

Quanto à franquia, informou que sua aplicação como período a descontar por obra, com a correção do Centro, reduz o evento 1 de R$ 33,7 milhões para R$ 28,27 milhões, sendo a correção do Centro de cerca de R$ 0,10 milhão em relação ao cenário de franquia da memória da Requerente, por utilizar 957 ligações-ano elegíveis após a franquia em lugar de 1.304. Se o marco do SES Centro for contado a partir da ordem de início, o evento 1 totaliza R$ 27,99 milhões; a ordem de início é documento pendente, objeto da diligência enviada no sábado anterior. O componente E1B soma cerca de R$ 0,64 milhão realizado e R$ 0,74 milhão futuro, todos posteriores a 12 de março de 2019, e, sem ele, o evento 1 fica em cerca de R$ 26,90 milhões. Advertiu que as reduções de linhas diferentes não devem ser somadas automaticamente, pois podem incidir sobre a mesma base.

Sobre o custo evitado do evento 1, informou que a memória identifica cerca de R$ 16,9 milhões de energia evitada atualizada, mas que a documentação disponível não permite isolar os demais custos variáveis por natureza, faltando o razão contábil para verificar a variação com o volume. Por isso, apresentou sensibilidade com adicionais de químicos e

lodo de 10%, 20% e 30% sobre a energia evitada, com o evento 1 variando de R$ 26,83 milhões a cerca de R$ 23,95 milhões, ressalvando que esses percentuais testam a hipótese e não representam custos medidos. Quanto à duração dos efeitos, a projeção até 2044 é premissa da Requerente; se as pendências cessarem após 2027, o total é de R$ 20,91 milhões, e, se cessarem até 2029, de R$ 22,20 milhões, permanecendo em cerca de R$ 20 milhões apenas o realizado. Apontou ainda divergência documental: o ofício 055-2016 indica disponibilização total de JVN, enquanto o cadastro registra 2.317 das 9.200 ligações, cerca de 20%, até dezembro daquele ano, o que exige reconciliação por ligação e por data.

No evento 3, o perito informou que a memória utiliza um grupo fixo de ligações acompanhadas desde 2008, a partir do anuário de consumo e saneamento, de modo a comparar o consumo médio das mesmas ligações antes e depois da crise e reduzir a influência de novos usuários, tomando a tendência de 2008 a 2014 como referência. O desvio em relação ao contrafactual, da ordem de 13% em 2015, 17% em 2017 e 9% em 2026, é aplicado ao volume faturado e convertido em receita frustrada pelo preço unitário e pelo IDO, com desconto da energia evitada, o que exige ainda avaliar a representatividade do grupo para o parque ao qual o desvio se aplica. O valor reproduzido é de R$ 22,81 milhões, com 100% da perda modelada até setembro de 2026. Nos cenários de duração, o efeito é de R$ 5,49 milhões com término em dezembro de 2016, R$ 11,32 milhões em dezembro de 2018 e R$ 16,52 milhões em novembro de 2021, quando as medidas foram revogadas. Com elasticidade-preço da demanda de menos 0,1, menos 0,2 e menos 0,3, o resultado é de cerca de R$ 21, 20 e 19 milhões; com a aplicação do desvio apenas ao parque de 2014, R$ 19,41 milhões. Com o parâmetro de custo de R$ 0,58 por metro cúbico, do Anexo 11, o valor é de R$ 14,27 milhões, e com energia acrescida de R$ 0,33 por metro cúbico, R$ 11,47 milhões; o perito ressalvou que o parâmetro do Anexo 11 é referência de dimensionamento e não custo medido. A partilha de 50%, aplicada à base integral, resulta em cerca de R$ 11,5 milhões, e o levantamento fático da segurabilidade deve integrar o trabalho.

No evento 4, informou que as 905 solicitações de serviço correspondem ao valor reproduzido de R$ 2,23 milhões e que o documento R17 permite conferir tipos de serviço,

quantidades e preços, mas não fornece a identificação completa do ativo nem o diagnóstico necessário para demonstrar o vínculo individual com defeito construtivo. Registrou que 646 solicitações correspondem, por tipologia, às ressalvas do ofício de ressalvas, correspondência que organiza o exame sem substituir a demonstração da causa de cada ocorrência. O cenário de resultado nulo representa hipótese de decisão sobre vínculo e elegibilidade, e a falta de documento permanece como limitação da prova, sem ser convertida em exclusão financeira.

No evento 5, informou que cerca de 64% do valor corresponde à projeção futura. O benefício de 15% foi reduzido em etapas até zero entre 2019 e 2023, e o modelo aplica a diferença de desconto ao consumo e à base tarifária, com bandeiras como componente da base do cenário principal e sem o choque tarifário como pedido autônomo. O valor reproduzido é de R$ 17,38 milhões, sendo R$ 6,32 milhões realizados e R$ 11,06 milhões futuros em valor presente, com a projeção usando crescimento do consumo e reajuste da tarifa. Sem as bandeiras de base, o cálculo é da ordem de R$ 17 milhões; limitando o consumo específico a 0,85 kWh por metro cúbico, cerca de R$ 16 milhões; e, combinando consumo futuro constante, ausência de bandeiras e consumo específico de referência, R$ 14,23 milhões. Informou que as faturas por unidade consumidora são necessárias para conferir a composição da cobrança e a incidência do desconto, que a série utilizada contém dados derivados do consumo específico, e que a coexistência de menor consumo por ligação e maior energia total, com crescimento de cerca de 23% de 2019 a 2025, exige conciliação dos componentes.

No evento 6, informou que a memória reproduz cerca de R$ 42,90 milhões antes de tributos, compostos por cerca de R$ 28,9 milhões de intervenções atualizadas, R$ 7,73 milhões correspondentes à parcela de R$ 3,8 milhões nominais e R$ 6,27 milhões de energia incremental, esta com R$ 2,41 milhões realizados e R$ 3,85 milhões futuros. Quanto à classificação técnica, o controle de odores e a desidratação de lodo correspondem às condicionantes 7 e 9 da licença de 2019, o que caracteriza a exigência ambiental, mas a atribuição financeira ao atraso depende do contrafactual e da delimitação dos encargos próprios; reator e queimador relacionam-se à capacidade e à hipótese de antecipação da ampliação, devendo o exame considerar, se confirmada a antecipação, o

período antecipado e a utilidade remanescente; e a automação tem gasto de 2021 enquanto a condicionante invocada é de 2023, exigindo documentação que esclareça a obrigação existente na data do gasto. Sobre a capacidade, informou que os documentos descrevem a estação próxima da capacidade nominal em 2014, no limite nos meses de maior vazão em 2016 e acima de 95% em 2020; os cerca de 104 litros por segundo decorrem da aplicação de 95% à capacidade de 110 litros por segundo, referência aritmética e não medição comprovada, que representaria cerca de 52% de uma estação de 200 litros por segundo, e a afirmação de carga acima de 95% não comprova, por si só, sobrecarga acima de 100%. Quanto à energia incremental, sem faturas individualizadas a parcela atribuível à ETE Pontal permanece condicionada, e a data de entrega apta da ampliação é necessária para definir quando o incremento cessa.

Nos cenários do evento 6, informou que, excluída a parcela nominal de R$ 3,8 milhões, o total cai para R$ 35,17 milhões; excluída também a automação, para R$ 29,11 milhões; retirados ainda os itens tratados como antecipados, para R$ 17,51 milhões; e, mantida apenas a energia incremental modelada, para R$ 6,27 milhões, que é cenário calculado e não piso incontroverso. Se o efeito futuro de energia terminar após 2027, mantidos os demais componentes, o total é de R$ 39,43 milhões. Quanto ao tratamento tributário, a aba específica reproduz fluxo que considera PIS e COFINS, créditos, amortização dos investimentos e imposto de renda e CSLL sobre a variação do resultado: o evento 6, de R$ 42,90 milhões antes de tributos, corresponde a R$ 45,31 milhões no cenário de imposto de renda e CSLL zero, R$ 50,65 milhões com 17% e R$ 58,74 milhões com 34%. Esclareceu que 17% é ponto intermediário de sensibilidade e não alíquota efetiva demonstrada, que o acréscimo não equivale à simples aplicação de 34% sobre R$ 42 milhões, por depender do momento da incidência e da distribuição das deduções, que a incidência modelada é premissa a confirmar e que a modalidade de recomposição pode alterar os ajustes tributários. Nos demais eventos, a memória reproduz neutralidade entre os valores antes e depois dos tributos.

Na consolidação, o perito informou que a combinação mais elevada entre as listadas na memória alcança R$ 113,59 milhões, reunindo o evento 1 com franquia e projeção futura e os eventos 3 e 6 nas bases do pedido, e que uma combinação baixa, ilustrativa, soma

R$ 30,21 milhões, com químicos e lodo a 30% no evento 1, eventos 3 e 5 nulos e apenas energia no evento 6. Ressalvou que essas cifras não delimitam a faixa de valor devido, que há dependência entre os eventos, pois o contrafactual de consumo do evento 3 pode alterar a receita frustrada do evento 1 e o tratamento do desconto do evento 5 afeta a base de custo evitado e a energia do evento 6, e que os ajustes de interação identificados na memória não foram reexecutados nem somados pela perícia. O realizado atualizado soma cerca de R$ 90 milhões, e o efeito futuro, de cerca de R$ 23 milhões, permanece separado, com abertura anual por competência para permitir a aplicação de eventual marco temporal fixado pelo Tribunal.

Quanto aos quesitos, o perito informou que as respostas foram organizadas em linhas temáticas, e não por quesito individual, e citou 27 linhas integralmente respondidas e 47 parcialmente respondidas, uma linha fora do escopo, por se referir ao evento 2, e nenhuma devolvida por ser de natureza puramente jurídica. Explicou que os eventos são os fatos que podem gerar desequilíbrio e os quesitos são as perguntas sobre esses fatos, e que foi preservada a avaliação técnica quando o quesito contém consequência jurídica, ficando o efeito contratual da natureza referencial dos parâmetros submetido ao Tribunal. Sobre as pendências, a aba correspondente contém 22 registros, incluindo itens processuais, sendo o O2, relativo à triagem dos quesitos, já atendido, de modo que o número não representa 22 documentos em falta. Indicou como pendências mais relevantes o razão contábil por natureza e centro de custo (eventos 1 e 3), as faturas por unidade consumidora (eventos 5 e 6), as ordens individuais e o critério de seleção das solicitações (evento 4) e as notas fiscais, medições, comprovantes e a composição da parcela de R$ 3,8 milhões (evento 6). Afirmou que, não sendo apresentado um documento, o trabalho prossegue com a base disponível, registrando-se a limitação, e que a ausência, isoladamente, não impõe resultado zero nem a adoção automática da menor base. Em seguida, a Secretária-Geral agradeceu a apresentação e a sessão foi suspensa por 15 minutos.

Manifestação da Requerente

Retomados os trabalhos, a Secretária-Geral concedeu 30 minutos à Requerente e solicitou que as observações identificassem o evento, a conclusão, a premissa ou o cálculo a que se referem, distinguindo concordâncias, divergências e esclarecimentos pretendidos, com

referência ao relatório e aos documentos dos autos. A assistente técnica Malú Salem elogiou a eficiência da perícia e afirmou que a perícia refez os cálculos e chegou praticamente aos mesmos números da Requerente, com redução apenas no cenário base do evento 1, pela aplicação da franquia uma única vez por obra, critério que a Requerente já havia apresentado em sua segunda peça. Afirmou que método, taxa, data-base, tributação e verificação de valor presente líquido nulo foram conferidos e que os pontos em aberto se referem a premissas e à falta de documentação, e não a cálculo. Registrou que o pedido, excluído o evento 2, era de R$ 119 milhões e foi confirmado pela perícia em R$ 113 milhões, e que os cenários alternativos da perícia mostram o efeito de cada hipótese e não conclusões periciais.

No evento 1, a Requerente afirmou que a perícia constatou que materiais, serviços e manutenção não variam com o volume, que o pessoal cresce em linha reta ao longo do tempo e que, controlado o efeito do tempo na regressão, o efeito da ligação sobre o custo é praticamente zero, diferentemente da regressão da Saneja, que não controla a tendência temporal. Por isso, reiterou que apenas o custo evitado de energia elétrica deve ser considerado, afastando-se os R$ 27,90 por ligação ao ano que reduziriam o pleito a R$ 19,55 milhões, o cálculo subsidiário de químicos e lodo de 10% a 30% da energia, sem respaldo documental, e todos os cenários que usam o Anexo 11 do edital como referência, que a própria Saneja afirma não ser vinculante.

Quanto às ligações, a Requerente pediu que sejam consideradas não entregues conforme os documentos da própria Saneja: o ofício GP 055 de 2016 afirma que JVN estavam totalmente disponíveis, mas o cadastro mostra apenas 2.317 das 9.200 ligações disponíveis até dezembro de 2016, e a Saneja, em sua peça de 19 de outubro, página 11, reconhece os 924 trechos sem rede como pendência física do sistema, de modo que não se trata apenas de ativação comercial. Afirmou que os termos de entrega e as listas de ligações anexas aos ofícios, solicitados pela perícia, resolveriam a dúvida. Reconheceu a correção do SES Centro, de cerca de R$ 100 mil, e pediu que seja adotado o marco de 1º de janeiro de 2015, fixado como ordem de início na cláusula 3.1 do contrato, por o outro marco depender de documento não apresentado. Sobre o efeito futuro, pediu que o Tribunal reconheça uma metodologia e defina data de apuração anual, com encontro de

contas ano a ano até a entrega integral das ligações, pois a inadimplência não cessa com o fim da arbitragem, e, caso a Saneja prefira atribuir a responsabilidade à Concessionária, que firme termo aditivo próprio.

No evento 3, pediu que o efeito se estenda a todo o parque vigente, e não apenas ao grupo de ligações usado para o teste econométrico, recortado para evitar contaminação por novas ligações, pois, comprovado o efeito extraordinário da crise, ele ocorre proporcionalmente em todas as ligações. Informou que a perícia reproduziu o método e chegou aos mesmos R$ 22,8 milhões, confirmou que a quebra de 2019 é significativa e que o teste sobre a revogação das medidas em 2021 não deu significância, mas ressalvou que a série tem apenas oito pontos anuais e baixo poder estatístico, não afastando a persistência do efeito. Pediu que o custo evitado seja somente de energia elétrica, como no evento 1, que o evento seja calculado até quando o choque continuou a produzir efeito e que sejam afastados os cenários que deduzem o custo do Anexo 11, parâmetro que a própria perícia, no quesito 6, reconhece ser de dimensionamento e não de custo medido.

No evento 4, pediu a manutenção do valor integral de R$ 2,2 milhões, observando que a perícia reproduziu a valoração das 905 solicitações e confirmou que a franquia não se aplica, ficando em aberto o vínculo individual de cada solicitação com a obra. Destacou que 646 das 905 solicitações são dos tipos apontados nas ressalvas feitas no prazo, no ofício de 2015 constante dos autos, e que os termos de entrega que fecham o vínculo das datas foram enviados à Saneja, que poderia exibi-los. Lembrou que a Ordem Processual nº 4 dispõe que a falta de um documento não converte o valor em zero e pediu a mensuração ao menos para as 646 solicitações. No evento 5, afirmou que a perícia confirmou a fórmula, a base de incidência e a exclusão do choque tarifário, que o pedido decorre de alteração legislativa e não de bandeiras ou de relação com a crise hídrica, e pediu a manutenção do valor do pedido.

No evento 6, pediu o reconhecimento dos três grupos de intervenção como efeito do atraso da ampliação da ETE, sem franquia, conforme a segregação da perícia: desidratação de lodo e controle de odores, de R$ 11,24 milhões, já classificados pela perícia como adicionais por decorrerem das condicionantes 7 e 9 da licença de 2019; capacidade antecipada, de R$ 11,6 milhões, composta por reator, melhorias hidráulicas e queimador,

que constam da ficha de ampliação do Anexo 4, obrigação da Saneja; e automação e medidores, de R$ 6 milhões, em exame porque a exigência formal é de 2023 e o gasto ocorreu em 2021. Sustentou que os gastos não decorreram de liberalidade, mas da necessidade de continuar operando uma obra que deveria ter sido entregue e ainda não tem data prevista. Quanto aos efeitos futuros dos eventos 6 e 5, pediu que o Tribunal defina a metodologia e um corte temporal para encontro de contas, para evitar que a Concessionária tenha de iniciar novo procedimento a cada inadimplência.

Em síntese, a Requerente formulou seis encaminhamentos: no evento 1, considerar apenas o custo evitado de energia elétrica e as ligações como não entregues conforme o cadastro e as peças da própria Saneja; no evento 3, aplicar o efeito a todo o parque vigente, com custo evitado apenas de energia e duração até cessarem os efeitos na série; nos eventos 4 e 5, manter os valores do pedido reexecutados pela perícia, por a falta de documentação não ser critério para abandonar a valoração; no evento 6, reconhecer os três grupos sem franquia; e, quanto aos efeitos futuros, que o Tribunal defina metodologia e data de apuração. O patrono Marcelo Maciel complementou que, no prazo estipulado, a Requerente protocolará os documentos solicitados pela perícia que já localizou, identificados como R1 e R8.

Manifestação da Requerida

Concedidos 30 minutos à Requerida, o senhor Lucas Prates agradeceu ao Tribunal, à Secretaria-Geral e à equipe pericial e informou que a Saneja enviaria na mesma noite os documentos solicitados pela perícia, organizados conforme as solicitações: ordem de início, ativação e conversão cadastral, dados de hidrometria, medidas do evento 3, tabelas referenciais, informações sobre a ETE Pontal e o SES Lagoa Rasa e faturas de energia.

No evento 1, declarou que a Saneja reconhece que tem algo a pagar, que o atraso é de sua responsabilidade e que concorda com o cálculo da perícia, de R$ 28,27 milhões, sendo R$ 20,03 milhões de efeitos realizados e R$ 8,24 milhões estimados para o futuro, com observações sobre alguns itens. Quanto às ligações ausentes, afirmou que a perícia conta como ausente toda ligação que não aparece no cadastro, mas que, das 9.200 ligações de JVN, 8.276 já tinham rede em 2015 segundo o relatório da própria Requerente, de modo que somente 924 não tinham rede e o restante é questão de ativação, que desde março de

2019 é tarefa da Concessionária; invocou a decisão do Tribunal de que, depois de 12 de março de 2019, a demora apenas de ativação não se imputa à Saneja, e discordou da necessidade de nova metodologia, por entender que ela já está afirmada. Pediu que o laudo adote o cenário que considera apenas as 924 ligações sem rede desde 2019, com o valor já calculado pela perícia de R$ 27,26 milhões, e que se retire o componente E1B, de 414 ligações apenas em processamento cadastral.

Quanto ao volume deixado de medir, afirmou que a perícia aplicou às ligações ausentes uma adesão de 90% a 96%, medida em bairros antigos, enquanto, em áreas novas, a adesão começa baixa, a meta contratual inicia em 65% e, na Lagoa Rasa, a adesão real foi de 16% em 2019, e que o Tribunal, nos itens 16 e 17, excluiu o que cabe aos usuários e atribuiu à Concessionária as campanhas de adesão. Pediu que se fixe como premissa a meta contratual de 65%, o que levaria, pelos cálculos já apresentados pela perícia, a R$ 24,56 milhões. Sobre o custo evitado, afirmou que a perícia desconta apenas a energia, ao passo que a proposta da própria Requerente orçou R$ 0,58 por metro cúbico de custo variável e a energia apresentada pela Concessionária é de R$ 0,25, menos da metade; que a própria assistência técnica da Requerente indicou R$ 27,9 por ligação ao ano como limite máximo, que não foi aplicado; e que a minuta do Tribunal mandou descontar os custos efetivamente evitados (item 16). Sem esgoto, não haveria químico, lodo nem manutenção a pagar, razão pela qual pediu o desconto também de outros custos além da energia.

Quanto aos efeitos futuros do evento 1, afirmou que a ampliação da ETE foi contratada em novembro de 2020 e que a própria Requerente supõe as elevatórias da Lagoa Rasa em funcionamento até janeiro de 2028, e invocou o item 18 da decisão, que afasta a presunção de atraso até 2044, pedindo a apuração ano a ano até o fato efetivamente ocorrer, com o valor de cerca de R$ 20,3 milhões já calculado pela perícia com essa limitação. Informou que, seguindo a orientação do Tribunal, indicava, em cada evento, o documento e o quesito protocolado a que se relaciona.

No evento 3, observou que a perícia chegou ao mesmo valor protocolado pela Requerente, mas sustentou que a queda de consumo é risco da Concessionária, com fundamento nas cláusulas 11.5 e 14.3.18, e que o valor deve ser zero; subsidiariamente, que a conta deve

parar em novembro de 2021, pois a agência reguladora revogou as medidas em 30 de novembro de 2021 e o teste da própria perícia não encontra efeito posterior, o que levaria a cerca de R$ 16,5 milhões, com desconto dos custos já economizados pela Concessionária. Argumentou que a perda é aplicada a ligações que nem existiam antes de 2014 e que o item 25 da decisão exige prova específica da continuidade do efeito após 2021, prova que não foi feita. Sobre a partilha, afirmou que só existiria se não houvesse seguro de mercado, que os documentos de seguro apresentados são de 2017 e 2026, e não da época da crise, que a Requerente não exibiu as apólices de 2015 e 2016 e que, segundo o Tribunal, a falta de cobertura na apólice não prova a inexistência de seguro no mercado. Sem essa prova, o risco seria da Concessionária e o valor, zero; confirmada a partilha, o cenário da perícia deveria dividir o valor pela metade.

No evento 4, declarou concordar com as observações da perícia, mas não com o valor, que entende deva ser zero, pela falta de prova de que se tratava de defeito de obra. Afirmou que a planilha não traz endereço, peça nem motivo do conserto; que as 905 solicitações foram escolhidas entre cerca de 11,9 mil sem critério informado; que 97 são anteriores à entrega da obra; e que 525 são posteriores ao aditivo em que a Requerente recebeu os bens sem ressalva. Mencionou os recortes calculados pela perícia, de R$ 1,97 milhão, R$ 0,75 milhão e zero, conforme os cortes de data e a demonstração do vínculo, esclarecendo que a discordância é com o método e as limitações e não com o valor de R$ 2,3 milhões, e que a tese da Saneja continua sendo de valor zero.

No evento 5, reiterou que a energia é insumo e que, quando o insumo sobe, o risco é de quem opera, citando a resposta 77 da Carta Circular nº 05 de 2013, e que o valor deve ser zero, não concordando com os R$ 17,38 milhões. Subsidiariamente, afirmou que o cálculo da Concessionária parte de consumo de referência contratual de 0,85 kWh por metro cúbico, mas que o consumo subiu para 0,92 a partir de 2020, quando a Concessionária instalou o equipamento da ETE Pontal, energia já cobrada no evento 6, de modo que contá-la também no evento 5 seria cobrar duas vezes, e invocou o item 33 da decisão revisada, que exclui o consumo de equipamentos próprios da Concessionária; com 0,85, a perícia chega a R$ 16,9 milhões. Quanto ao enquadramento, reafirmou que a retirada do desconto não é mudança tributária, como já decidiu o Tribunal, que a cláusula

14.5.7 trata de alterações específicas do serviço e que, se o evento for de insumo, o pedido é improcedente, nos termos do item 33. Sobre o efeito futuro, observou que a perícia projeta R$ 11,6 milhões até 2044, quase dois terços do pedido, com consumo crescendo 1,18% ao ano e tarifa corrigida pelo IPC, e invocou os itens 42 e 43 da decisão, que vedaram tratar a estimativa como realizada e preservaram a escolha da Saneja sobre a forma de recompor, pedindo a apuração ano a ano com consumo e tarifas reais.

No evento 6, declarou que a Saneja reconhece que há algo a pagar, diferentemente dos eventos 3, 4 e 5, mas que a conta está alta: os R$ 3,8 milhões não têm nota fiscal, a automação foi feita antes de ser exigida, o reator e o queimador continuam úteis após a ampliação e a energia considerada é a de todo o sistema, e não apenas a da ETE Pontal, aparecendo também no evento 5. Quanto à energia incremental, informou que a diferença é de R$ 2,41 milhões até hoje e R$ 3,85 milhões até 2044, e que, com a energia futura apenas até 2027, a perícia chega a R$ 39,43 milhões. Sobre os tributos, afirmou que o pedido soma 34% de impostos, elevando o valor de R$ 42,90 milhões para R$ 58,7 milhões, mas que as demonstrações financeiras da Requerente mostram imposto de renda e contribuições sociais iguais a zero de 2015 a 2025, com prejuízo acumulado de R$ 220 milhões, que a alíquota efetiva não foi provada e o livro fiscal não foi exibido, e invocou o item 41 da decisão, que manda considerar os tributos efetivos.

Em síntese, a Requerida registrou que, no evento 1, o Tribunal já fixou a franquia e afastou a presunção até 2044, faltando decidir o marco do SES Centro e quem responde por cada ligação depois de março de 2019; que, nos eventos diferidos, falta decidir quem suporta o risco, a saber, se havia seguro no evento 3, se houve defeito de obra no evento 4 e se a energia é insumo no evento 5; e que, no evento 6, o dever está reconhecido, faltando separar o efeito do atraso da obrigação da Concessionária e aplicar os tributos efetivos.

Encaminhamentos do Tribunal

Concluídas as manifestações, a Secretária-Geral apresentou os encaminhamentos do Tribunal. Solicitou à equipe pericial que identifique, por evento, os elementos que considera comprovados, os resultados apresentados como cenários e as questões que ainda dependem de investigação, com as fontes, as premissas e as limitações de cada

conclusão, e que considere as manifestações da audiência, indicando nos trabalhos subsequentes a manutenção ou a revisão de suas conclusões, com os fundamentos técnicos e os efeitos sobre os cálculos. Solicitou ainda que a equipe pericial confirme o exame do documento S25 para reexecutar os cálculos da interação entre os eventos e realizar as diligências necessárias, indicando a sequência das atividades e sua compatibilidade com a entrega do laudo consolidado em 12 de novembro de 2026.

Quanto aos documentos complementares, o Tribunal registrou que a equipe pericial já apresentou a relação necessária à continuidade dos trabalhos e que ela servirá de referência para o atendimento das solicitações pelas partes, cabendo à perícia prestar esclarecimentos sobre a finalidade, o provável detentor, o formato necessário e a repercussão técnica da ausência de cada documento, informações que constam do quadro de solicitação. Sugeriu acolher o prazo proposto pela perícia, até 6 de novembro de 2026, para preservar o cronograma e permitir a análise antes da audiência de inquirição conjunta de 10 de novembro, e consultou as partes sobre a viabilidade. O senhor Luiz Antonio Oliveira Junior informou que as equipes técnica e jurídica da Requerente já trabalham no levantamento para disponibilizar a documentação até o dia 6. O senhor Lucas Prates informou que parte dos documentos já foi anexada, que o restante está sendo levantado e será enviado na mesma noite, e confirmou o entendimento. Caberá à equipe pericial acompanhar o atendimento das solicitações e identificar as pendências remanescentes, observadas as regras de comunicação do procedimento.

Quanto às questões que dependem de orientação do Tribunal, solicitou à equipe pericial que as individualize, especialmente quanto ao marco do SES Centro e ao tratamento tributário, indicando a dúvida específica e sua repercussão sobre o resultado, e que, quando a prova ainda não permitir definição, mantenha cenários separados, com premissas e efeitos explicitados, para subsidiar a deliberação posterior do Tribunal. Solicitou também que a equipe pericial e as partes encaminhem ao Tribunal, com cópia à Secretaria-Geral, à equipe pericial e a ambas as partes, as apresentações utilizadas na audiência, pelos canais estabelecidos, para juntada aos autos.

O Tribunal manteve os marcos do calendário: em 6 de novembro, apresentação pelas partes das questões para a sessão de inquirição conjunta, que devem indicar com precisão

os pontos a esclarecer e ser divididas por evento e por tema, de modo a facilitar a organização da discussão; em 10 de novembro, audiência de inquirição conjunta dos peritos e assistentes técnicos; e, em 12 de novembro, entrega do laudo consolidado. A Secretaria-Geral registrará em ata os pontos de convergência, as divergências, os esclarecimentos prestados, as pendências e as providências definidas na audiência, com os respectivos responsáveis e prazos, e providenciará as comunicações e a disponibilização dos registros da sessão. O Tribunal reiterou a importância do cumprimento dos prazos para a continuidade dos trabalhos periciais e a realização das próximas audiências.

Não havendo mais nenhuma dúvida ou sugestão, a audiência foi encerrada.